

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2208/2535

บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด
นาย ไพฑูรย์ ชัยยง ยศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

สัญญาประกันภัยคำจนระหว่างจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยกับ อ. ผู้เอาประกันภัย ระบุว่า "กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งมิใช่ผู้เอาประกันภัยเมื่อ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่ จ้าง"เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์บรรทุกของ จำเลยที่ 2 ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทชนรถยนต์บรรทุกคันที่ โจทก์รับประกันภัยไว้ แม้จำเลยที่ 2 จะมิใช่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์บรรทุกของจำเลย ที่ 2 จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้ โจทก์ตามสัญญาดังกล่าว.

สัญญาประกันภัยคำจนระหว่างจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยกับ อ. ผู้เอาประกัน ภัย ระบุว่า "กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองถึงนายจ้างซึ่งมิใช่ผู้เอาประกันภัยเมื่อ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบจากการใช้รถยนต์คันเอาประกันภัยโดยลูกจ้างในทางการที่ จ้าง"เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ลูกจ้างจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์บรรทุกของ จำเลยที่ 2 ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทชนรถยนต์บรรทุกคันที่

โจทก์รับประกันภัยไว้ แม้จำเลยที่ 2 จะมีใช้ผู้เอาประกันภัยรถยนต์บรรทุกของจำเลย
ที่ 2 จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้
โจทก์ตามสัญญาดังกล่าว.

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>